

0000354-35.2018.8.26.0312

Classe: Crimes Ambientais

Assunto: Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Juquiá

Foro: Foro de Juquiá

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/02/2022

... SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACENTUADO ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO ÀS VÍTIMAS. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP. PROPORCIONALIDADE. EXASPERAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DAS DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Juquiá

Foro de Juquiá

Vara Única

Rua Martins Coelho, 439, Juquiá-SP - cep 11800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000354-35.2018.8.26.0312 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000354-35.2018.8.26.0312

Classe - Assunto:

Crimes Ambientais - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 78/2018 - Delegacia de Polícia de Juquiá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMILSON DA SILVA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

EDMILSON DA SILVA FERREIRA foi processado como incurso no artigo 38, caput, artigo 38- A, artigo 50 e artigo 39 da Lei n. 9.605/1.998, na forma do artigo 70 (concurso formal) porque, em tese, em período anterior 02 de fevereiro de 2018, na Rodovia 116, Km 421, neste Município e Comarca de Juquiá/SP, (i) danificou 0,27000 hectares de vegetação em área considerada de preservação permanente; (ii) cortou três árvores nativas, fora de área de reserva legal averbada, em área comum sem proteção especial e sem autorização do órgão competente; (iii) destruiu 0,72000 hectares e outros 0,06000 hectares de vegetação nativa, do Bioma Mata Atlântica; (iv) danificou 0,44000 hectares de vegetação em área considerada de preservação permanente.

A denúncia foi recebida em 09 de outubro de 2018, fl. 68.

Devidamente citado a fls. 116, o acusado apresentou resposta escrita à acusação a fls. 117/124, acompanhada de documentos a fls. 125/142.

Ratificado o recebimento da denúncia a fls. 143.

Em audiência de instrução realizada aos 23 de setembro de 2021 foi interrogado o réu. Foi deprecada a oitiva da testemunha.

Constam dos autos boletim e ocorrência e auto de infração ambiental a fls. 05/25, informação técnica a fls. 42/44, laudo pericial a fls. 53/56, relatório final a fl. 58/59, cópias de termos de compromisso de recuperação ambiental a fls. 72/102, folha de antecedentes a fls. 110/111, certidões de feitos criminais a fls. 112/113, notas fiscais a fls. 126/133, fotografias a fls. 134/136, minuta de projeto de lei a fls. 138/141, instrumento de parcelamento de dívida ativa a fl. 142, ofício deferindo pedido de inscrição no Renasem a fls. 207/217, fotografias a fls. 218/235.

Memoriais do Ministério Público a fls. 242/244.

Memoriais da Defesa a fls. 248/260.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva dos crimes de (i) destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção; (ii) destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção e de (iii) cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente está demonstrada por meio do boletim e ocorrência e auto de infração ambiental a fls. 05/25, informação técnica a fls. 42/44, laudo pericial a fls. 53/56, relatório final a fl. 58/59, bem como pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A materialidade do crime do art. 50, que consiste em "destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação", sob outro aspecto, não ficou demonstrada. Vê-se que o tipo penal sob exame se refere a tipo de vegetação específica, isto é, fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação, que não está descrita em qualquer dos documentos técnicos acostados aos autos. Em homenagem aos princípios da legalidade e da taxatividade é inviável o reconhecimento do delito.

Desta forma, impõe-se o reconhecimento de que não há prova acerca da existência do crime do artigo 50 da Lei de Crimes Ambientais e consequentemente a absolvição do acusado na forma do art. 386, II, do CPP.

A autoria, quanto aos delitos cuja existência material ficou comprovada, é certa. Interrogado, Edmilson explicou que teve conhecimento de que teria cometido uma infração pelos policiais militares ambientais. Explicou que fornece mudas para empreendimentos que precisam cumprir exigências ambientais por meio do plantio de vegetação. Possui viveiro, com inscrição no Ministério da Agricultura, com registro no Renasem. Explicou que todas as suas árvores são plantadas em linha. Quando plantou as árvores não havia nada no local. Disse que não havia área de APP. Trata-se de antigo posto de areia. Plantou em área limpa. Reiterou que planta e vende as árvores. Explicou que, de acordo com o Renasem, recebe um enquadramento como produtor de sementes ou produtor de árvores. Enfatizou as funções ambientais das atividades que desenvolve.

Ocorre que as demais provas dos autos demonstram que os fatos ocorreram de acordo com o narrado na denúncia. Vejamos.

A testemunha Marcel, ouvida por carta precatória, em juízo disse que a área foi identificada inicialmente por meio de monitoramento realizado a partir de imagens de satélite. Em razão de tal monitoramento, dirigiu-se ao local onde constatou a existência de duas áreas em que foi suprimida vegetação em estágio inicial em APP situadas às margens do Rio Juquiá.

O conjunto probatório dos autos demonstra que o Réu efetivamente praticou as condutas que lhes são atribuídas. A prova técnica emana de documentos públicos dotados de presunção de veracidade. Ademais, os elementos de convicção colhidos na fase do inquérito policial são corroborados pela prova judicializada, consistente no depoimento da testemunha, que de modo firme e seguro descreveu a história em que

a Polícia Militar Ambiental constatou a existência de supressão ilícita de vegetação em área protegida, à margem de curso d'água.

As teses defensivas, por seu turno, não prosperam. Vejamos.

O aproveitamento da área como viveiro para o cultivo de mudas e sementes, que requer área de características rurais, é incompatível com a alegação de que se trata de área de expansão urbana. Em sentido semelhante, tal circunstância, apenas alegada porém não comprovada pelo acusado, não afasta a característica de espaço protegido, de que usufrui o local em que perpetradas as infrações, visto que localizadas à margem do Rio Juquiá.

Não pode o acusado escudar-se sob a alegação de ausência de policiamento ambiental para eximir-se da obrigação de observar a legislação de meio ambiente, em específico, no que tange ao regime aplicável às áreas e formas de vegetação protegidas.

Em adição, há que se salientar que a regularidade junto a determinada esfera de governo ou o cadastro governamental não afasta a hipótese de atividade em desconformidade com a legislação ambiental.

Por fim, também a alegação de que a floresta nativa identificada por meio das imagens de satélite corresponderia às mudas cultivadas pelo acusado e sua família veio destituída de qualquer lastro probatório e por este motivo não prospera. Não se olvide que prepondera, para a identificação das áreas de preservação permanente, a definição na forma da Lei 12.651/2012.

Comprovadas nos autos a autoria e materialidade, imperiosa a edição do decreto condenatório.

Passo à individualização das penas em consonância com o artigo 68 do Código Penal.

38 detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

38-A detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

39 detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Observe que aos crimes dos artigos 38, 38-A e 39 da Lei de Crimes Ambientais é cominada pena de multa, de forma alternativa. Com relação a estes delitos, por uma questão de uniformidade e para assegurar resposta penal adequada, sobretudo diante da pluralidade de ilícitos, passo a dosar a pena corporal.

Passo a realizar em conjunto a dosagem das penas aplicadas a todos os crimes, fazendo as devidas observações quanto a eventuais especificidades, quando pertinente.

Na primeira fase da dosimetria das penas não se afiguram circunstâncias judiciais que ensejem valoração negativa. Na segunda fase, não incidem a agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena.

Trata-se de hipótese de concurso formal próprio. Na forma do artigo 70 do Código Penal, primeira parte, e em consonância com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, "in casu", por se tratar de três infrações, a fração de aumento, a ser aplicada a uma das penas, visto que iguais, deve corresponder a um quinto.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACENTUADO ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO ÀS VÍTIMAS. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP. PROPORCIONALIDADE. EXASPERAÇÃO PELA INCIDÊNCIA DAS DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ NÃO EVIDENCIADA. INCREMENTO EXCESSIVO PELO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 6. O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte) foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos, afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. 7. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2),

exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. Nesse passo, tratando-se de duas infrações praticadas em concurso formal próprio, deve incidir o aumento na fração de 1/6. [...] (HC 379.811/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, tal qual acima alinhavado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Por fim, o Réu satisfaz os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual DEFIRO a substituição por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, absolver EDMILSON DA SILVA FERREIRA em face das sanções do artigo 50 da Lei n. 9.605/1.998, bem como para condenar EDMILSON DA SILVA FERREIRA como incurso no artigo 38, caput, artigo 38-A e artigo 39 da Lei n. 9.605/1.998, na forma do artigo 70, primeira parte, à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção em regime inicial aberto.

Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, DEFIRO a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana.

DEFIRO o direito de apresentar recurso em liberdade, vez que neste estado o acusado acompanhou o curso do feito inexistindo fundamento, no atual momento processual, para a sua segregação cautelar.

Providencie-se, também, após o trânsito em julgado, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Condene o(s) Réu(s) a arcar(em) com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juquiá, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA